关于松岗街道楼岗社区大洋工业区35号停车场“4·20”其他伤害死亡事故的调查报告

发布时间：2022-07-20　　稿件来源：宝安区应急管理局

2022年4月20日，松岗街道楼岗社区大洋工业区35号停车场发生一起其他伤害死亡事故，造成1人死亡。事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《深圳市宝安区人民政府办公室关于印发宝安区生产安全事故报告和调查处理工作规则的通知》（深宝府办〔2020〕6号）的要求，由区应急管理局牵头，宝安公安分局、市交通运输局宝安管理局、区总工会等部门有关人员组成的事故调查组，展开事故调查处理工作。现调查组对本起事故调查完毕，具体情况如下：

一、事故发生单位及相关概况

（一）事故发生单位概况

段爱福：男，52岁，江西省赣州市人。

（二）事故相关单位概况

1. 深圳市凯程建筑工程有限公司（以下简称凯程公司），法定代表人：陈金龙，统一社会信用代码：91440300MA5GP5AJX5，主体类型：有限责任公司（自然人独资），成立日期：2021年04月02日，住所：深圳市宝安区松岗街道沙浦社区艺展四路8号艺展商务大厦513，经营范围：普通货运。

2. 段来长：男，47岁，江西省赣州市人。

3. 杨兴虎，男，汉族，47岁，四川省江安县人，系涉事临时机动车维修点负责人。

（三）事故相关概况

事故发生地位于松岗街道楼岗社区大洋工业区35号停车场，场地为松岗镇楼岗经济发展公司所有。2008年8月4日，松岗镇楼岗经济发展公司将场地出租给邱晓翔，租赁期限为2008年8月1日至2028年12月10日。2022年3月8日，邱晓翔将场地出租给杨兴虎、宋传文、谭富敏三人，租赁期限为2022年4月1日至2025年4月1日。三人按照出资比例划分涉事地块使用权，作为泥头车停车场使用。杨兴虎在将其承租的地块作为泥头车停车场使用的同时，还在停车场内设立临时维修点，承接泥头车检测维修业务。

2022年4月20日，凯程公司泥头车司机许宁亮在驾驶粤BFJ861号重型自卸货车（以下简称涉事泥头车）出车时发现泥头车三桥右侧的车胎漏气了，于是打电话告知凯程公司泥头车车队长许清峰，许清峰安排其将涉事泥头车开回公司停车场然后驾驶其它车辆出车。18时许，许宁亮出车回来后，许清峰安排其将涉事车辆开到杨兴虎的临时维修点更换右后轮钢板和补胎，同时为防止轮胎不能使用了，还安排其在仓库拿了一个新的轮胎备用。因杨兴虎的临时维修点不承接轮胎修补业务，许清峰请杨兴虎帮忙找流动补胎工人给泥头车进行补胎，于是杨兴虎打电话找到段爱福、段来长兄弟。

二、事故经过及救援情况

（一）事故发生经过

段爱福、段来长二人驾驶货车粤B2Q09S（车厢中放置有维修轮胎所需设备）到达涉事停车场后，因涉事场地内杨兴虎自己的一台泥头车也需要补胎，于是段来长前去修补杨兴虎车辆的轮胎，段爱福则修补涉事泥头车轮胎。维修过程中，段爱福发现轮胎内胎已无法使用，于是将凯程公司提供的轮胎内胎进行更换。监控视频显示，段爱福更换完内胎后用空气压缩机对轮胎进行充气，当充气时长达到约3分10秒时，段爱福靠近轮胎弯腰准备关闭空气压缩机气阀，关闭气阀后，段爱福走到

轮胎一侧准备拔除充气管，此时，靠近段爱福一侧轮胎爆胎，泄露出来的压缩空气将段爱福击飞。（图1、图2）



图1 段爱福弯腰关闭气阀



图2 段爱福被压缩气体击飞

经查：

1.段爱福与段来长两人为兄弟关系，两人均从事流动补胎业务，日常两人一般结伴外出修补轮胎，并根据各自工作收取相应费用。

2.许宁亮驾驶涉事泥头车于4月20日6点22分驶出宝安区新岗东路兴邦停车场（凯程公司停车场），12时许在宝安区田洋四路日常检查时发现涉事轮胎漏气，其将涉事泥头车开回宝安区新岗东路兴邦停车场，后将涉事泥头车开至宝安区松岗街道大洋工业区35号停车场内，当天总行驶距离约83公里，发现漏气后行驶至宝安区松岗街道大洋工业区35号停车场总行驶距离约3公里。

3.广东南天司法鉴定所对车胎突然发生爆炸的原因进行综合分析鉴定，出具《司法鉴定意见书》（粤南[2022]痕鉴字第1067号），对轮胎爆炸进行分析说明：

（1）涉事的轮胎外胎侧弧形破裂痕迹处未检出割裂、刺破损伤及钝物体碰撞打击形成的磨损印压痕迹，应排除外力作用引起的爆裂。

（2）涉事的轮胎外胎侧见长约50cm弧形破裂痕迹，裂口痕迹两端距气嘴顺时距离分别为28cm～52cm，破裂痕迹靠近胎冠，不符合轮胎无损伤异常充气致轮胎靠近轮辋薄弱处爆裂的痕迹特征。

（3）涉事的轮胎外胎里侧对应轮胎外胎侧弧形破裂痕迹处环形折压磨损痕迹，符合轮胎失压状态短距离行驶折压形成的磨损特征，该类轮胎在失压状态行驶会使胎侧钢丝隐性折损，致使轮胎强度降低。（详见图3）将涉事轮胎与同生产厂家、同一型号、新旧程度相似的轮胎，使用粤B2Q09S号厢式货车车厢内装的台州硕普电子科技有限公司生产的型号为V-1.05/15空气压缩机进行充气，充气至安全阀开始排气（气压表显示压力为1.2Mpa～1.3Mpa），安全阀泄压至1.0Mpa停止工作保持储气罐气压，轮胎未发生爆裂泄气现象，说明涉事的轮胎在无损伤的情况下，使用粤B2Q09S号厢式货车车厢内装的台州硕普电子科技有限公司生产的型号为V-1.05/15空气压缩机进行充气不会发生爆裂。故涉事轮胎爆炸的原因为将有折损的轮胎进行充气所致。

鉴定意见：涉事轮胎爆炸的原因为将有折损的轮胎充气所致。



图3　涉事车胎折损处

4. 涉事轮胎为湖北奥莱斯轮胎股份有限公司型号为AR535轮胎，轮胎侧面标示有如下信息：“930kpa”为单胎最大气压（0.93Mpa）。段爱福将涉事轮胎从车辆拆下时，在维修轮胎时将在低气压状态下行驶过的轮胎充气至1.2Mpa，后空气压缩机安全阀泄压至1.0Mpa停止工作，均超过轮胎最大气压（0.93Mpa），其行为违反了《轮胎使用与保养规程》（GB/T 9768-2017）第7.2.7规定：“低胎压情况下行驶的轮胎在没有经过专业人员对轮胎仔细检查前不应充满气压，且充气前需仔细检查轮胎。”

5. 段爱福未依法向市场监督管理部门办理有关登记手续，未向县级道路运输管理机构进行备案，其行为违反了《机动车维修管理规定》第七条的规定：“从事机动车维修经营业务的，应当在依法向市场监督管理机构办理有关登记手续后，向所在地县级道路运输管理机构进行备案。”

6. 段爱福经营机动车维修业务无固定场所、无营业执照，日常通过微信、电话等方式招揽补换轮胎等业务。段爱福未接受过正规的安全生产教育培训，保证其具备必要的安全生产知识，掌握维修轮胎的安全操作技能。

7. 段爱福、段来长兄弟与涉事凯程公司车队长许清峰有过多次补胎交易，补胎费用在车辆修理完成后由许清峰先支付给段来长，段来长再将归属于段爱福的补胎

费用转账给段爱福。

（二）事故救援情况

事故发生后，临时维修点现场人员立即拨打120，120赶到现场后，经医生检查后确认伤者已无生命迹象，广东中一司法鉴定中心出具的《司法鉴定意见书》（粤中一鉴[2022]病鉴字第0092号）鉴定意见：被鉴定人段爱福系轮胎爆破产生高压气体冲击波致多器官损伤而死亡。

三、事故造成人员伤亡和直接经济损失情况

（一）事故造成人员伤亡情况

事故共造成1人死亡，死者段爱福，男，52岁，江西省赣州市人。

（二）事故造成直接经济损失情况

事故善后赔偿尚未达成协议，建议各方循司法途径解决。

四、事故原因及性质

（一）直接原因

1. 涉事轮胎在失压状态下行驶使胎侧钢丝隐性折损，致使轮胎强度降低。当胎内气压达到一定程度时，发生爆胎，导致本起事故发生。

2. 段爱福检查能力不足，未检查发现轮胎存在折损情况，对有折损的轮胎充气导致本起事故发生。

（二）间接原因

段爱福在未依法向市场监督管理机构办理有关登记手续，未向县级道路运输管理机构备案的情况下从事轮胎修补业务。且未接受过正规的安全生产教育培训，保证其具备必要的安全生产知识，掌握维修轮胎的安全操作技能。

（三）事故性质

调查组认为，松岗街道楼岗社区大洋工业区35号停车场“4·20”其他伤害死亡事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定和处理建议

根据事故调查情况，调查组对事故单位和有关人员的责任认定和追究提出如下意见：

（一）事故责任人员

段爱福在未取得营业执照、未向深圳市交通运输局宝安管理局进行备案的情况下从事轮胎修补业务。且未接受过正规的安全生产教育培训，保证其具备必要的安全生产知识，掌握维修轮胎的安全操作技能。在未检查出轮胎存在折损情况，对有折损的轮胎充气导致本起事故发生，应对本起事故负直接责任，鉴于段爱福已经死亡，建议免予追究其责任。

（二）政府部门安全监管单位监督管理情况

1. 行业主管部门市交通运输局宝安管理局监督管理情况

市交通运输局宝安管理局按照市交通运输局明确的备案办法和流程，审核维修备案申请材料，实行备案制以来（2019年底至今），共受理维修备案申请材料1545家，材料审核通过869家，通过率56%。

根据市交通运输局的统一工作部署，每月开展维修行业“双随机”安全生产检查，2021年以来，出动检查人员378人次，检查企业63家，发现并整改隐患175处，开具责令改正通知书33份。同时开展各专项检查。2021年以来，组织开展了宝安区未备案违规从事机动车维修经营行为专项检查行动、系统防范化解道路交通安全风险工作深入推进机动车维修行业专项整治工作、岁末年初安全生产大排查大整治和宝安区交通运输行业安全专项整治百日攻坚、“事故双降”百日攻坚行动等。出动检查人员9608人次，检查企业2845家次，发现并整改隐患1623处，开具责令改正通知书999份。

2.属地管理单位松岗街道办监督管理情况

松岗街道办对涉汽修行业领域排查进行了整治，由街道安委办统筹协调，松岗交通管理所牵头，在全街道范围内组织开展了汽车维修检测行业安全隐患排查整治行动。截至目前检查汽车维修企业95家，共出动检查人员285人次，发现安全隐患70处，已整改56处，限期整改隐患14处，开具责令整改通知书70份。并有针对性地专门部署开展了为期4个月机动车维修行业未备案专项整治行动。截至目前，共出动检查人员84人次，检查企业28家次，发现隐患25处，已整改隐患16处，整改率64%，限期整改隐患9处，开具整改通知书25份、违法行为通知书1份，共处罚5000元。

六、延伸调查发现的问题和处理建议

本起事故虽主要由流动补胎作业人员直接引发，但经延伸调查，仍然暴露出以下问题：

杨兴虎、段来长在未依法向市场监督管理机构办理有关登记手续，未向县级道路运输管理机构备案的情况下从事机动车维修经营业务，其行为违反了《机动车维

修管理规定》第七条的规定，建议由深圳市交通运输局宝安管理局依据相关规定对其进行处理。

七、防范和整改措施

（一）杨兴虎、段来长应吸取本起事故的深刻教训，在不具备机动车维修经营合法营业资质且未能确保安全生产条件的情况下，不得从事机动车维修生产经营活动。

（二）凯程公司应吸取本起事故的深刻教训，压实车辆管理责任，到有合法资质的汽车维修企业开展营运车辆管理责任，确保营运车辆技术状况良好。

（三）区行业主管部门应以此为戒，加大安全监管力度，加大安全生产宣传教育，防范此类事故的再次发生。

1. 加大巡查力度，牵头组织市场监管等有关部门及街道严厉打击机动车维修行业违法经营活动，对于巡查发现的各类未进行备案的维修点，具备开业条件的督促其进行登记和备案，不具备开业条件的依法进行处理。

2. 开展培训教育和事故警示教育，加强泥头车、水泥搅拌车等重点运输企业的源头管理工作，引导泥头车、水泥搅拌车等重点运输企业到具备机动车维修经营合法营业资质的单位进行车辆维修。

（四）松岗街道要督促涉事场地出租方加强对承租人相关资质及行为合法性进行把关。

主办单位：深圳市宝安区人民政府办公室

粤公网安备 44030602001291号

粤ICP备2022094509号

网站标识码：4403060030





